

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 실태조사 불철저
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제10조 제4항에 따라 수탁 부동산의 특성 및 이용상태 등을 고려하여 실태조사 대상재산을 선정하고, 해당 재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 재산실태조사보고서를 재작성하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조 제1항에 따르면 재산의 실태조사를 함에 있어서 재산의 현황, 인근 주위 환경, 점유현황 및 대부가능성 등을 조사하여야 한다고 되어 있다.

한편, 같은 요강 제8조에 따르면 재산의 실태조사 시 무단점유자가 있는 경우 변상금 부과 사실을 고지하고 자진명도를 촉구하여야 하며, 무단점유자의 점유목적, 사유, 기간 등을 재산실태조사서에 반영하여 작성하여야 하고

‘실태조사 업무처리 기준 수립·시행 안내⁴³⁾’에 따르면 드론·항공영상을 활용한 원격조사를 우선 실시하도록 하되, 무단점유 등 현장 확인이 필요한 재산은 국유재산시스템에 방문실태조사 대상재산으로 등록하여야 한다.

따라서, 국유재산의 적절한 관리를 위하여 ⁽¹⁾실태조사 시 재산실태조사서를 현황에 맞게 재작성하고, ⁽²⁾원격실태조사 결과 무단점유가 추정되는 재산에 대해서는 방문실태조사를 실시하여 변상금 부과 등 업무가 적정하게 처리될 수 있도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경남지역본부 소관 국유재산의 실태조사 내역을 점검한 결과

(1) 국유재산 실태조사서 작성 부적정

‘경상남도 김해시 삼방동 *****’(도로, **㎡) 소재 국유재산의 경우 2024. 12. 4. 항공영상 실태조사 시 최신 항공사진(국토지리정보원 2023)을 사용하였어야 하는데도 2022. 11. 29. 실태조사서에 첨부된 과거 현황 사진(국토지리정보원 2021 항공영상)을 사용하는 등

43) 총조사 후속조치에 따른 신규재산 대량수탁 등 지역본부의 실태조사 업무량이 급증하여 실태조사 효율화 업무처리 기준을 수립·시행함(국유재산기획처-3409, 2020.06.26.)

[그림 1] 실태조사 시 등록 사진 및 최신 사진 비교

2024. 12. 4. 실태조사 시 등록 사진 (국토지리정보원 2021 항공영상)	2024. 12. 4. 실태조사 시 최신 사진 (국토지리정보원 2023 항공영상)
“기재 생략”	“기재 생략”

[별표 7] “국유재산 실태조사서 작성 부적정 내역”과 같이 국유재산 실태조사서 작성 시 재산의 현황정보를 갱신하지 않고 과거 실태조사서의 사진을 중복하여 사용한 사례 48건이 확인되었다.

(2) 원격실태조사 후속업무 불철저

‘경상남도 창원시 마산합포구 진동면 *****’(답, ***m²) 소재 국유재산의 경우 2023. 4. 10. 드론실태조사를 통해 일부 컨테이너로 무단점유 중인 현황을 파악하고 국유재산시스템에 방문실태조사 필요 대상으로 등록하였는데도 감사일 현재까지 방문실태조사 및 변상금 부과를 위한 후속 조치 등이 없었던 것으로 확인되는 등

원격실태조사 결과 방문조사 필요성이 있는데도 후속업무를 실시하지 않은 사례 960건⁴⁴⁾이 확인되었다.

44) 세부내역은 분량이 과다하여 [별지 9]로 첨부함

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 실태조사 업무를 철저히 수행하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 국유재산 실태조사 시 재산의 현황정보 및 사진 등을 현황에 맞게 갱신하여 재산실태조사서를 적정하게 작성하고, 원격실태조사 결과 무단점유가 추정되는 국유재산에 대한 방문실태조사를 철저히 하시고, (주의)

과거 사진을 복사하여 사용한 48건 및 원격실태조사 후 방문실태조사를 미실시한 960건 등에 대해 실태조사 재실시 방안을 마련하여 국유재산 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표 7]

국유재산 실태조사서 작성 부적정 내역

순번	소재지	조사방법	실태조사일	중복조사일	항공영상
총 48건					
1	“기재 생략”	방문실태	2023. 8. 4.	2022. 6. 30.	-
2		방문실태	2024. 4. 19.	2023. 4. 12.	-
3		항공영상	2024. 12. 4.	2023. 12. 7.	2022년도
4		항공영상	2024. 12. 4.	2022. 11. 29.	2021년도
5		항공영상	2024. 12. 4.	2023. 12. 7.	2022년도
6		항공영상	2024. 12. 4.	2023. 11. 23.	2022년도
7		항공영상	2024. 12. 3.	2023. 11. 16.	2022년도
8		항공영상	2024. 12. 4.	2023. 11. 23.	2022년도
9		항공영상	2024. 12. 4.	2023. 11. 22.	2022년도
10		항공영상	2024. 12. 4.	2023. 11. 22.	2022년도
11		항공영상	2024. 12. 3.	2023. 11. 22.	2022년도
12		항공영상	2024. 12. 9.	2023. 11. 22.	2022년도
13		항공영상	2024. 12. 9.	2023. 11. 22.	2022년도
14		항공영상	2024. 12. 3.	2023. 11. 23.	2022년도
15		항공영상	2024. 12. 3.	2023. 11. 23.	2022년도
16		항공영상	2024. 11. 29.	2023. 11. 20.	2022년도
17		항공영상	2024. 12. 9.	2023. 11. 20.	2022년도
18		항공영상	2024. 12. 2.	2023. 11. 20.	2022년도
19		항공영상	2024. 12. 2.	2023. 11. 23.	2022년도
20		항공영상	2024. 12. 2.	2023. 11. 21.	2022년도
21		항공영상	2024. 12. 2.	2023. 11. 23.	2022년도
22		항공영상	2024. 12. 2.	2023. 11. 21.	2022년도
23		항공영상	2024. 12. 2.	2024. 3. 28.	2023년도
24		항공영상	2024. 12. 2.	2023. 11. 17.	2022년도

순번	소재지	조사방법	실태 조사일	중복 조사일	항공영상
25	“기재 생략”	항공영상	2024. 12. 2.	2023. 11. 23.	2022년도
26		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 11. 17.	2022년도
27		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 11. 23.	2022년도
28		항공영상	2024. 12. 9.	2023. 11. 15.	2022년도
29		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 9. 14.	2022년도
30		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 11. 17.	2022년도
31		항공영상	2024. 11. 27.	2023. 11. 23.	2022년도
32		항공영상	2024. 11. 27.	2023. 11. 23.	2022년도
33		항공영상	2024. 12. 9.	2023. 11. 20.	2022년도
34		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 11. 20.	2022년도
35		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 11. 20.	2022년도
36		항공영상	2024. 12. 9.	2023. 10. 19.	2022년도
37		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 11. 20.	2022년도
38		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 10. 5.	2022년도
39		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 11. 20.	2022년도
40		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 11. 20.	2022년도
41		항공영상	2024. 11. 28.	2023. 11. 20.	2022년도
42		항공영상	2024. 12. 2.	2022. 9. 15.	2021년도
43		항공영상	2024. 12. 2.	2022. 9. 15.	2021년도
44		항공영상	2024. 12. 2.	2022. 9. 15.	2021년도
45		항공영상	2024. 12. 3.	2023. 12. 4.	2022년도
46		항공영상	2024. 12. 3.	2023. 12. 4.	2022년도
47		항공영상	2024. 12. 2.	2023. 12. 4.	2022년도
48		항공영상	2024. 12. 2.	2023. 12. 4.	2022년도